

طلب إيداع مبادرة ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف

إلى السادة/ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الموضوع: طلب قبول إيداع وقيد مبادرة ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي المنعقد في جنيف،
تحية طيبة وبعد،

يسرّنا، نحن الفريق السياسي للمبادرة، واستناداً إلى التكليف الصادر عن الدكتور مصطفى المجدوب، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، أن نتقدم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب قبول إيداع وقيد مبادرة ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي المنعقد في جنيف، بشأن خطوات عملية متدرجة لإنهاء المرحلة الانتقالية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية.

وبأني تقديم المبادرة حرصاً على تعزيز فاعلية مخرجات الحوار، وتحويل ما جرى التوافق والنقاش بشأنه إلى خطوات عملية واضحة، ومحددة المسؤوليات والمخرجات، وقابلة للمتابعة والتنفيذ. وقد استند إعدادها إلى ما لمسناه من روح وطنية ومسؤولية لدى المشاركين في الحوار المهيكل، وإلى ما لمسناه من مساندة البعثة الأممية وجهودها في تيسير الحوار ودعم مسار سياسي شامل يقوده الليبيون ويملكون زمامه.

وتتضمن المبادرة مقترحات مترابطة بشأن استكمال الإطار القانوني والفني للانتخابات، وتشكيل سلطة تنفيذية انتقالية موحدة ومحددة الولاية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل اللامركزية، ودعم الترتيبات الأمنية والحكومة المالية، وضمان المشاركة المجتمعية والرقابة والمساءلة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة.

وعليه، نلتمس من بعثتكم الموقرة قبول إيداع المبادرة وقيدتها وإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر فيها، وإتاحة إدراجها ضمن النقاش والمشاورات ذات الصلة، بما يعزز فاعليتها وفرص التوافق ويحترم الملكية الوطنية الليبية. كما نرحب بتلقي ملاحظات البعثة ومقترحاتها، والاستعداد لعرض المبادرة ومناقشة سبل دعم تنفيذها بالتنسيق مع الأطراف والمؤسسات الليبية المعنية.

وتؤكد المبادرة أن إيداعها يقترن بالتزام عملي؛ ففي حال تولينا مهام قيادة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، نتعهد بالعمل على تنفيذ خطط التعافي والأولويات الواردة فيها، وتحويلها إلى برنامج حكومي معن وواضح، محدد المسؤوليات والنتائج، خاضع للقانون والرقابة، ويركز على تحسين الخدمات، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الأمن، ومعالجة التحديات الاقتصادية، والتهيئة للانتخابات وتسليم السلطة في المدة المحددة. وتتمثل القيمة المضافة لقيادة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية في توحيد القرار التنفيذي، وربط الأولويات بخطط تعافٍ قابلة للقياس، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والمناطق، وضمان الشفافية والمساءلة والانتقال المنظم إلى المؤسسات المنتخبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الفريق السياسي للمبادرة

استناداً إلى التكليف الصادر عن الدكتور مصطفى المجدوب

رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الليبية

المرفق: ملف موحد يتضمن طلب الإيداع والمبادرة وخطواتها العملية والتعهد بخطط التعافي والقيمة المضافة للقيادة التنفيذية.

مبادرة ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي المنعقد في جنيف

مقدمة إلى: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الجهة المقدمة: الفريق السياسي للمبادرة

استناداً إلى التكليف الصادر عن: الدكتور مصطفى المجدوب، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الليبية
الموضوع: خطوات عملية متدرجة لإنهاء المرحلة الانتقالية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية

مقدمة

تأتي هذه المبادرة في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي المنعقد في جنيف، واستناداً إلى التكليف الصادر عن الدكتور مصطفى المجدوب إلى الفريق السياسي للمبادرة. وقد أعدت للاستفادة من مخرجات الحوار والمشاركة في الحوار المُهيكل، وما لمسناه من روح وطنية ومسؤولية لدى المشاركين، ومن مساندة البعثة الأممية وجهودها في تيسير مسار سياسي شامل يقوده الليبيون ويملكون زمامه.

وإذ تُودع المبادرة لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإنها تستهدف تعزيز فاعلية مخرجات الحوار وتحويلها إلى خطوات عملية مترابطة، محددة المسؤوليات والمخرجات، وقابلة للمتابعة والتنفيذ. وترتكز على استكمال إطار انتخابي سليم وقابل للتطبيق، وتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، وإتاحة حوار منظم واسع المشاركة.

ولا تطرح المبادرة حلاً منفصلاً أو متزامنة بلا ترتيب؛ بل تعرض مساراً مرحلياً يربط التوافق السياسي بالمتطلبات القانونية والأمنية والمؤسسية اللازمة للانتخابات، ويضع ضمانات عملية لمنع إطالة المرحلة الانتقالية.

أولاً: المبادئ الحاكمة

يقوم المسار المقترح على المبادئ الآتية:

1. الملكية والقيادة الليبيتان: أن يكون الحل ثمرة توافق وطني، مع احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. واستقلال قرارها، والاستفادة من الدعم الدولي بما يساند المسار ولا يحل محل الإرادة الليبية.
2. رؤية وطنية جامعة: اعتماد رؤية استراتيجية تضع مصلحة المواطن الليبي فوق الاعتبارات الحزبية أو الفئوية الضيقة.
3. وحدة الدولة والمؤسسات: صون وحدة البلاد ومؤسساتها، والعمل على إنهاء الانقسام الإداري والمالي. والأمني تدريجياً وبآليات قابلة للقياس.
4. الانتخابات غاية محددة: أن تكون المرحلة الانتقالية وسيلة محدودة المدة لتهيئة انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، لا مساراً مفتوحاً لإعادة إنتاج المراحل الانتقالية.
5. الشمول وعدم الإقصاء: ضمان مشاركة متوازنة وفاعلة للنساء والشباب والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المناطق المختلفة.
6. الشفافية والمساءلة: إخضاع السلطات والموارد العامة للرقابة القانونية والمالية، ونشر القرارات والبيانات ذات الصلة بالعملية السياسية.

ثانياً: الخطوات العملية المقترحة

الخطوة الأولى: إطلاق حوار وطني منظم وتثبيت التوافق على المسار

تُعقد مشاورات منظمة تضم الأطراف السياسية والمؤسسات المعنية وممثلين عن المجتمع، وتستفيد من مخرجات الحوار المُهيكل ومساراته الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان. ويكون هدف هذه الخطوة الاتفاق على قواعد إدارة العملية السياسية، وأولوياتها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وآلية تسوية الخلافات التي قد تطرأ.

النسخة النهائية الموحدة لإيداع المبادرة

المخرجات المقترحة: وثيقة مبادئ سياسية موجزة، وخريطة طريق معلنة، وآلية متابعة تضم ممثلين عن الأطراف المعنية، مع ضمان مشاركة النساء والشباب والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة الأولويات ومراقبة التنفيذ.

الخطوة الثانية: استكمال الإطار القانوني والفني للانتخابات

يُعمل، بالتنسيق مع الجهات التشريعية والقضائية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على حسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، وتحديد الاختصاصات والإجراءات ومواعيد الاستحقاقات، ووضع آلية معلنة للفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية. ويُراعى أن تكون القواعد واضحة ومتسقة وقابلة للتنفيذ، وألا تُستخدم الخلافات القانونية ذريعة لتعطيل الانتخابات.

المخرجات المقترحة: إطار انتخابي متوافق عليه، وجدول زمني فني منشور، وتحديد واضح للجهات المختصة بكل إجراء، وخطة لمعالجة الطعون والنزاعات ضمن آجال محددة.

الخطوة الثالثة: تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية موحدة ومحددة الولاية

بعد الاتفاق على الأساس السياسي والقانوني، يُبحث تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وفق معايير معلنة للكفاءة والنزاهة والتوازن الوطني، وبما يضمن تمثيل الأقاليم والمناطق دون تحويل التمثيل إلى محاصصة تعطل الأداء. ويُطرح للتوافق تصور لهيكل السلطة التنفيذية يتألف من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة وطنية يرئيس مجلس وزراء وثلاثة نواب، إلى جانب الوزراء ووكلاء الوزارات، مع مراعاة التمثيل المتوازن للأقاليم والمناطق وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار. ويظل الهيكل النهائي خاضعاً للتوافق والإطار القانوني المعتمد.

تتولى الحكومة، ضمن برنامج معلن، معالجة الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الأساسية، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومكافحة الفساد، وتوحيد المؤسسات، ومعالجة التحديات الاقتصادية.

تكون ولاية السلطة الانتقالية محددة بمدة تمهيدية تتراوح بين 18 و24 شهراً كحد أقصى، وفق جدول زمني ملزم. والأصل عدم تمديد الولاية؛ ولا يُبحث أي تعديل استثنائي للموعد إلا لضرورة موضوعية محددة، وبموجب آلية توافقية معلنة لا بقرار أحادي أو تمديد تلقائي. كما يُقترح تجنب إبرام التزامات دولية أو اتفاقيات سيادية طويلة الأمد خلال الولاية الانتقالية، مع تحديد الضوابط والاستثناءات الضرورية وفق القانون.

ولتعزيز الحياد، يُقترح أن يقدم شاغلو المناصب التنفيذية تعهدات مكتوبة بعدم استغلال موارد الدولة أو النفوذ الوظيفي في المنافسة الانتخابية، وأن يُبحث اعتماد تعهد مكتوب بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، على أن يُحسم ذلك بتوافق سياسي وأساس قانوني واضح. وتلتزم السلطة بتسليم مهامها وصلاحياتها إلى المؤسسات المنتخبة فور استكمال الاستحقاق وفق الإجراءات المتفق عليها.

المخرجات المقترحة: اتفاق تشكيل معلن، وبرنامج حكومي محدد الأولويات، وتوزيع واضح للاختصاصات، ومدونة سلوك، وقواعد لتعارض المصالح، وآلية رقابة وتقييم دورية، وخطة تسليم للسلطة عند انتهاء الولاية.

الخطوة الرابعة: توحيد مؤسسات الدولة وتفعيل اللامركزية الإدارية

تضع السلطة التنفيذية، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، خطة مرحلية لتوحيد المؤسسات والقطاعات الخدمية والاقتصادية، وتحديد أولويات الدمج، وضمان الحياد والكفاءة في التعيينات والإدارة. وبالتوازي، تُفعّل اللامركزية الإدارية عبر تفويض الصلاحيات الخدمية والتنفيذية إلى البلديات والأقاليم وفق القانون، وبما يقرب الخدمات من المواطنين ويحسن توزيع الموارد، مع الإبقاء على معايير وطنية موحدة للشفافية والرقابة.

المخرجات المقترحة: خطة توحيد مؤسسي ذات مراحل ومؤشرات إنجاز، ومصفوفة لاختصاصات المركز والبلديات، وآلية عادلة وشفافة لتوزيع الموارد ومتابعة مشروعات التنمية والخدمات.

الخطوة الخامسة: تثبيت الترتيبات الأمنية وحماية العملية السياسية

يُقدّم الدعم السياسي واللوجستي اللازم لجهود لجنة (5+5) والجهات المختصة، لاستكمال ما يدخل ضمن ولاياتها من خطوات لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وخفض التوتر، وتأمين الاستقرار الميداني. وتُعالج قضايا وجود القوات الأجنبية والمرتزقة وفق الالتزامات والآليات القانونية والسياسية ذات الصلة، وبما يصون السيادة الوطنية ويعزز الاستقرار.

كما تُعد خطة أمنية مهنية ومحايدة لحماية المؤسسات العامة ومراكز الاقتراع والناخبين والمرشحين، مع ضمان عدم توظيف الأجهزة الأمنية لمصلحة أي طرف سياسي، والعمل على توحيد القيادة الأمنية تحت سلطة قانونية مسؤولة وخاضعة للرقابة.

النسخة النهائية الموحدة لإيداع المبادرة

المخرجات المقترحة: ترتيبات أمنية مكتوبة ومحددة المسؤوليات، وقنوات تنسيق واستجابة للحوادث، وخطة لتأمين مراحل التسجيل والحملة والاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

الخطوة السادسة: ضبط الإدارة المالية والإنفاق العام

تُعد الميزانية العامة وتُنفذ وفق التشريعات النافذة، وبالتنسيق المؤسسي مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المالية والرقابية المختصة. ويُعزز التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط في إعداد ومراجعة الميزانيات والخطط الاستثمارية، وتُربط أوجه الإنفاق بالأولويات الوطنية والتنمية المكانية وتحسين الخدمات الأساسية.

كما تُعزز الشفافية والإفصاح والرقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، ويُستفاد من التوصيات الفنية والرقابية ذات الصلة بالشأن المالي الليبي، بما فيها توصيات الخبراء الدوليين، بعد تقييمها من المؤسسات الليبية المختصة وبما لا ينتقص من صلاحياتها القانونية.

المخرجات المقترحة: إطار مالي موحد قابل للمتابعة، وتقارير دورية منشورة عن الإيرادات والإنفاق والمشروعات، وقواعد معلنة لتوزيع الموارد، وآلية تدقيق ومساءلة مستقلة وفق القانون.

الخطوة السابعة: تنفيذ الانتخابات وتسليم السلطة

تُوفّر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الموارد المالية والفنية واللوجستية اللازمة، مع صون استقلالها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. وتُنفذ حملات توعية عامة تشجع المشاركة وتوضح إجراءات الاقتراع، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاركة النساء والشباب والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُكفل تكافؤ الفرص للمرشحين والناخبين، وتُتاح الرقابة المحلية والمجتمعية وفق القانون، وتُحترم النتائج النهائية والقرارات القضائية ذات الصلة. وتُعتمد آلية انتقال وتسليم للسلطة إلى المؤسسات المنتخبة، مع جدول معلن وإجراءات تضمن استمرارية الخدمات العامة.

المخرجات المقترحة: انتخابات تُدار باستقلالية ونزاهة، وإجراءات معلنة للتعامل مع الطعون، وخطة موثقة لتسليم السلطة والاختصاصات والملفات إلى المؤسسات المنتخبة.

الخطوة الثامنة: المصالحة الوطنية والحقوق وسيادة القانون

يُدعم مسار وطني شامل للمصالحة والعدالة الانتقالية، يقوم على احترام حقوق الإنسان، وجبر الضرر، ومعالجة آثار النزاع، وتعزيز النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وعدم الإفلات من المساءلة وفق القانون. ويُراعى التكامل بين هذا المسار وبين توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات، من دون توظيف المصالحة لإقصاء الضحايا أو تعطيل الحقوق القانونية.

الخطوة التاسعة: ضمان الاستدامة الديمقراطية

تُعزز التربية المدنية وثقافة الحوار والمواطنة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة، ويُقترح إدراج مفاهيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وقبول الآخر في المناهج التعليمية وفق الاختصاصات والإجراءات المعتمدة. كما يُشجّع البحث العلمي الليبي على إعداد دراسات عملية بشأن التحول الديمقراطي والحوكمة المحلية ومكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات، وربط نتائجه باحتياجات صانعي القرار.

ثالثاً: الضمانات وآلية المتابعة

لضمان تنفيذ الخطوات السابقة، تقترح المبادرة ما يأتي:

- اعتماد جدول زمني منشور يتضمن لكل مرحلة إجراءات محددة، والجهة المسؤولة عنها، ومؤشرات إنجاز قابلة للقياس.
- إنشاء آلية متابعة وطنية متوازنة، تنشر تقارير دورية عن التقدم والعوائق، وتتيح للمجتمع المدني والإعلام متابعة الأداء في إطار القانون.
- إخضاع أعمال السلطة التنفيذية والإنفاق العام للرقابة التشريعية والقضائية والمالية، مع تعزيز استقلال الجهات الرقابية.
- وضع إجراء معلن لتسوية الخلافات السياسية والإجرائية، ومنع تعطيل المسار بقرارات أحادية أو تمديد غير متوافق عليه.

النسخة النهائية الموحدة لإيداع المبادرة

- تنسيق الدعم والرسائل الدولية، وتشجيع الأطراف على احترام التوافقات والجدول الزمني؛ والنظر في تدابير دبلوماسية موجهة ومتوافقة مع القانون الدولي تجاه من يعرقل العملية، مع تجنب ما يضر بالسكان أو يقوض فرص الحوار.
- ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والبلديات في الرقابة المجتمعية، دون إحلالها محل المؤسسات الرسمية المختصة.

رابعاً: التعهد بالعمل بخطط التعافي عند تولي المهام

انطلاقاً من أن المبادرة لا تقتصر على عرض تصور سياسي، بل تستهدف تقديم إطار قابل للتنفيذ، فإننا نتعهد، في حال تولينا مهام قيادة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، بالعمل على تنفيذ خطط التعافي والأولويات الواردة في المبادرة، وتحويلها إلى برنامج حكومي معن، محدد المسؤوليات والنتائج، خاضع للقانون والرقابة، ومقترن بجدول زمني ومؤشرات متابعة.

ويركز هذا التعهد على تحسين الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتفعيل اللامركزية والتنمية المكانية، وتحسين إدارة الموارد والإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتهيئة الإطار القانوني والفني والأمني للانتخابات، ثم تسليم السلطة إلى المؤسسات المنتخبة وفق الإجراءات والمدة المتفق عليها. ويظل تنفيذ هذه الالتزامات رهناً بالتوافق الوطني والاختصاصات القانونية والموارد المعتمدة، مع نشر تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والعوائق.

خامساً: القيمة المضافة لقيادة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية

تتمثل القيمة المضافة للقيادة التنفيذية المقترحة في تحويل التوافق السياسي إلى برنامج عمل موحد، يربط قرارات المجلس الرئاسي بأولويات الحكومة وخطط التعافي، ويحدد المسؤوليات ومؤشرات الأداء، ويعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة والمناطق والبلديات. كما تقوم هذه القيمة على الجمع بين وحدة القرار التنفيذي واللامركزية في تقديم الخدمات، والتوزيع العادل للموارد، والشفافية والرقابة القضائية والتشريعية والمالية، والتمثيل المتوازن والكفاءة، مع التزام واضح بمدة انتقالية محددة وإنجاز الانتخابات وتسليم السلطة.

سادساً: ختاماً

نتقدم بهذه المبادرة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيداعها والنظر فيها، وإلى المشاركين والشركاء المعنيين لمناقشتها وتطويرها بما يعزز التوافق والفاعلية. ونؤكد أن إيداعها يقترن بالتعهد، في حال تولينا مهام قيادة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، بالعمل على تنفيذ خطط التعافي والأولويات الواردة فيها، ضمن القانون والاختصاصات والموارد المعتمدة، وبشفافية ومساءلة، وصولاً إلى مؤسسات موحدة وانتخابات وطنية وتسليم سلمي للسلطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الفريق السياسي للمبادرة

استناداً إلى التكليف الصادر عن الدكتور مصطفى المجدوب

رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الليبية